رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٩٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٦٦٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٦هـ

الموضوعات

منازعات إدارية أخرى - التعويض على غير الجهة الإدارية - حادث سفينة - تضرر البيئة - تكاليف الاستجابة والمكافحة والمراقبة - تعريف الضمان - ضمان التزامات السفينة - حجية تقرير الضرر البيئي - امتياز دين الدولة - تحقق شرط الصفة.

مطالبة المدعية (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة) إلزام المدعى عليها بأداء قيمة الأضرار البيئية وتكاليف الاستجابة والمكافحة والمراقبة جراء جنوح سفينة على شعب مرجانية - الثابت وقوع حادث لسفينة، وتعهد المدعى عليها بضمان الالتزامات المالية للسفينة تجاه الحادث - عدم اعتبار التعهد سنداً تنفيذياً، وإنما التزام بدفع ما على السفينة من التزامات مالية جراء الحادث - استحقاق المدعية قيمة الأضرار والتكاليف الناشئة عن حادث السفينة وفق تقرير الضرر البيئي دون ما زاد عنه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع القيمة المستحقة للمدعية.

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسحب السفينة على نفقتها - الثابت أن المدعى عليها ليست مالكةً للسفينة ولا وكيلةً عن مالكها، وإنما ضامنة لالتزاماتها المالية بمبلغ محدد - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- فيما تقدم به ممثل المدعية من صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٦هـ، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواها؟ فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، طالباً إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي للمدعية تعويضاً عما نتج من أضرار بيئية وتكاليف تشغيلية للاستجابة والمكافحة والمراقبة جراء جنوح السفينة (...) على شعب مرجانية بالشقايق شرق جزيرة صنافير بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، وإلزامها بسحب السفينة الجانحة على نفقتها بعد سداد المبالغ المترتبة عليها، مشيراً إلى أن المدعى عليها تعهدت بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين بموجب الخطاب الموجه للمدعية ورقمه (١٧٤٦٥) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٩هـ، وقد وجهت لها المدعية إنذارين بالسداد فلم تفعل، فحداها ذلك لرفع الدعوى على اعتبار الصادر من المدعى عليها سنداً تنفيذياً تطالب بسداده، وأرفق ممثل المدعية بلاغاً بوقوع الحادث ورقمه (٧٦/ت١) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، كما قدم ممثل المدعية تقريراً للضرر البيئي لحادث جنوح السفينة تضمن تقديرها بمبلغ قدره (٢,٤٧٣,٨١٥,٦٠) مليونان وأربعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللةً. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، دفع بانتفاء الصفة لكونهم ليسوا ملاكاً للسفينة، فهي مملوكة لشركة (...) للشحن، والوكيل الملاحي لها (...)، وقدم الخطابات التي تضمنت ذلك، كما

قدم عقداً بتعاقد المدعى عليها بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠١٩م مع مالك السفينة وكالة (...) للشحن، كمقاول من الباطن وذلك من أجل توفير سفينة (زورق إنزال) للنقل البحري في مشروع (أسبوع البحر الأحمر في جزيرة سندالة)، على أن يكون مالك السفينة مسؤولاً عن صيانة وتشغيل وتعبئة الزورق (السفينة)، وقد أقر المقاول من الباطن وكالة (...) للشحن بموجب هذا العقد بأنه على دراية بالقوانين المعمول بها والسارية وقت تنفيذ العمل، وأنه يجب عليه أن يخضع ويمتثل لها بموجب هذا العقد من الباطن، كما أن الملحق (د) من العقد أوضح مسؤوليات المقاول من الباطن، ومنها: التزام المقاول من الباطن بتأمين الزورق إلى موقع الجزيرة في غضون (١٠) أيام من تاريخ توقيع هذا العقد من الباطن، والتزام المقاول من الباطن بصيانة وتشغيل الزورق، والتزام المقاول من الباطن باتباع الالتزامات البيئية المنصوص عليها في هذا العقد من الباطن، والتزام المقاول من الباطن بتنظيف وخدمة الزورق، والتزام جميع السفن بممرات وسرعات الملاحة المعتمدة للمشروع، واستخدام سرعات منخفضة للسفينة في المياه الضحلة (أقل من ٥ أمتار) أجهزة رصد على السفن في المناطق عالية الخطورة، ويضمن المقاول من الباطن اتباع جميع السفن لإرشادات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بشرط مراقبة وإدارة الحشف الحيوي للسفن لتقليل نقل الأنواع المائية الغازية، ويضمن المقاول من الباطن التزام جميع السفن والزوارق باتفاقية المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث من السفن، كما دفع وكيل المدعى عليها بأن تعهد المدعى عليها ليس سنداً تنفيذياً فليس للمدعية المطالبة به باعتباره كذلك، كما اضطربت المدعية في خطابات الإنذار،

فقد تضمنت الأول المطالبة بمبلغ قدره (٢,٤٧٣,٨١٥,٦٠) مليونان وأربعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللةً، وتضمن الثاني طلب دفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان ممثل المدعية قد أقام هذه الدعوى يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي للمدعية تعويضاً عما نتج من أضرار بيئية وتكاليف تشغيلية للاستجابة والمكافحة والمراقبة، وإلزامها بسحب السفينة الجانحة على نفقتها بعد سداد المبالغ المترتبة عليها؛ فإنها مندرجة في اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و- المنازعات الإدارية الأخرى"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة

(١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. ومن جهة الصفة فلما كان ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي للمدعية تعويضاً عما نتج من أضرار بيئية وتكاليف تشغيلية للاستجابة والمكافحة والمراقبة، وإلزامها بسحب السفينة الجانحة على نفقتها بعد سداد المبالغ المترتبة عليها، والثابت أن علاقة المدعى عليها بمالك السفينة علاقة ضمان في حدود (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال بموجب الخطاب الموجه للمدعية برقم (١٧٤٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٩هـ، والضمان عند الفقهاء التزام صاحب الأهلية دَيْناً وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقائه على الغير، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من المضمون عنه والضامن لثبوت الحق في ذمتيهما جميعاً، وقد رفع ممثل المدعية الدعوى على الضامن، فتقبل دعوى المطالبة المالية على وجه الضمان المذكور لكون الصفة متحققة من هذا الوجه. وأما مطالبتها بسحب السفينة فلا وجه لها؛ لكونها مقامة على غير ذي صفة، فإن المدعى عليها ليست مالكةً للسفينة ولا وكيلةً للمالك. وعن قبول الدعوى شكلاً فيما تحققت فيه الصفة، فلما كان ممثل المدعية رفع الدعوى الماثلة لاستيفاء المستحقات للجهة الإدارية، ولما كان دينُ الدولة المستحق من الديون الممتازة التي لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة (١٩) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ؛ فإن الدعوى استوفت سائر أوضاعها النظامية والشكلية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبولها شكلاً .وعن موضوع الدعوى، فلما كان ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها

بأداء مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي للمدعية تعويضاً عما نتج من أضرار بيئية وتكاليف تشغيلية للاستجابة والمكافحة والمراقبة جراء جنوح السفينة (...) على شعب مرجانية بالشقايق شرق جزيرة صنافير بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، والثابت وقوع الحادث بالبلاغ رقم (٧٦/ت١) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ، وبالنظر في التعهد الصادر من المدعى عليها بدفع (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال بموجب الخطاب رقم (١٧٤٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٩هـ يستبين أنه ليس سنداً تنفيذياً بل ليس فيه إلا الالتزام بدفع ما على مالك السفينة من التزام بسبب الحادث في حدود (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، والضمان عند الفقهاء التزام صاحب الأهلية دَيْناً وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقائه على الغير؛ وعليه فقد ثبت بموجب ما تقدم صحة ضمان المدعى عليها لمالك السفينة في حدود المبلغ المذكور، وممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وقد ثبت تقدير الأضرار بتقرير الضرر البيئي لحادث جنوح السفينة بمبلغ قدره (٢,٤٧٣,٨١٥,٦٠) مليونان وأربعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللةً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعها دون ما زاد عليه مما طالبت به المدعية؛ حيث إن ممثل المدعية لم يقدم ما يلزم للحكم بالمبلغ كاملاً، وقد تقدم أن تعهد المدعى عليها ليس سنداً تنفيذياً، فلا وجه للاستناد إليه والتعويل عليه.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام (...) أن تدفع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبلغاً قدره (٢,٤٧٣,٨١٥,٦٠) مليونان وأربعمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللةً، ورفض ما عدا ذلك. ثانياً: عدم قبول طلب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإلزام (...) بسحب السفينة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.